

OBEC OCHODNICA

OBECNÝ ÚRAD č. 121, 023 35 OCHODNICA

Výst. č. 107/2025

V Ochodnici dňa 21.05.2025

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Ochodnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 27.03.2025 podali

Juraj Mihalda, Ochodnica č. 653, 023 35 Ochodnica

JUDr. Michaela Sklenárová, Ochodnica č. 147, 023 35 Ochodnica

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

Rodinný dom

na pozemku register "C" parc. č. 2351/15, 2351/17 v katastrálnom území Ochodnica.

Prístup z miestnej komunikácie na pozemku register "C" parc. č. 2351/4 v k.ú. Ochodnica, elektrická prípojka z bodu pripojenia, jestvujúceho stĺpa na pozemku EKN 5584/1 v k.ú. Ochodnica a v miestnej komunikácii na pozemku register "C" parc. č. 2351/4 v k.ú. Ochodnica a pozemku register "C" parc. č. 2351/17 a 2351/15 v k.ú. Ochodnica

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydala Obec Ochodnica, ako príslušný stavebný úrad dňa 17.03.2025 pod č.j. Výst. 43/2025, právoplatnosť nadobudlo dňa 22.04.2025.

Stavba obsahuje:

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Rodinný dom bude nepodpivničený, dvojpodlažný, zastrešený valbovou strechou, obvodová konštrukcia bude vyhotovená z tvárnic. K stavbe sa zriadi elektrická prípojka, vodovodná prípojka zo studne na pozemku stavebníka, kanalizačná prípojka zaústená do žumpy. Vzhľadom na svahovitý terén sa bude realizovať oporný múr zo severovýchodnej a severozápadnej strany. Oporný múr s prevýšením 2,0 m, sa skladá zo steny a základového pásu 600x800 mm. Stena výšky 2,25 m, hrúbky 300 mm sa vytvorí z monolitického železobetónu zhotoveného do strateného debnenia z betónových debniacich tvárnic, betón triedy C25/30. Oporný múr s prevýšením 2,5 m, sa skladá zo steny a základového pásu 900x800 mm.

Stena výšky 2,75 m, hrúbky 400 mm sa vytvorí z monolitického železobetónu zhotoveného do strateného debnenia z betónových debniacich tvárnic, betón triedy C25/30, zrealizuje sa oporný múr. Prístup je z jestvujúcej miestnej komunikácie na pozemku register "C" parc. č. 2351/4 v k.ú. Ochodnica.

Objektová skladba povolovanej stavby:

SO 01 Rodinný dom

SO 02 Elektrická prípojka

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Žumpa + kanalizačná prípojka

SO 06 Oporný múr

Umiestnený objekt SO 05 studňa bude predmetom povoľovania príslušným špeciálnym stavebným úradom.

Technické údaje stavby RD:

Úžitková plocha: 237,52 m²

Obytná plocha: 113,76 m²

Počet obytných miestností: 4

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Lukáš Holubek, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.
6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby neboli poškodzované susedné nehnuteľnosti.
7. Napojenie stavby na inžinierske siete:
 - Zásobovanie vodou – zo studne, vodovodnou prípojkou z rúr HDPE 32x3 do objektu.
 - Odkanalizovanie – kanalizačnou prípojkou PVC DN 150, ktorá bude zaústená do nepriepustnej prefabrikovanej žumpy.
 - Elektrická energia – bod pripojenia - jestvujúceho stĺp na pozemku EKN 5584/1 v k.ú. Ochodnica káblom AYKY-J 4x25 mm² a CYKY-J 5x16 mm², CYKY-O 3x2,5 mm².
 - Vykurovanie – ústredné - zdroj tepla bude peletkový kotol BIOPEL MINI s menovitým výkonom 11 kW.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spĺňajúce podmienky osobitných predpisov.
10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
11. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby - § 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona.
12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov.
13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Head Studio reality & Development, s.r.o. Orlik 508/7, 101 04 Žilina a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby.
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor – podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v rozhodnutí zo dňa 30.04.2025, pod č.j. OU-ZA-PLO1-2025/029405-003:
 - Poľnohospodársku pôdu zabráť len v povolenom rozsahu tohoto rozhodnutia a zabezpečiť, aby nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastností na príľahlých pozemkoch.
 - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
 - Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej týmto rozhodnutím a to na nezastavané časti pozemku CKN 2351/15 v k.ú Ochodnica.
16. Dodržať podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo vyjadrení k technickým podmienkam pripojenia č. 202407-NP-0442-1 zo dňa 15.07.2024:
 - V predmetnej lokalite stavby v k.ú. Ochodnica sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s.
 - Bod napojenia k distribučnej sústave SSD je poistková skrinka SPP2 na podpernom bode pri parcele KNE 5584/1.
 - Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom 1x25A charakteristika B.
 - Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP2 (1x40A) zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia.
 - Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, pričom maximálny požadovaný prierez el. prívodu bude AYKY-J4Bx16 mm² a maximálny prierez z dôvodu pripojiteľnosti el. prívodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY-J4Bx25 mm².

Pre jednoznačnú identifikáciu odberateľa musí byť elektrický prívod v mieste bodu napojenia označený číslom zmluvy o pripojení a EIC kódom odberného miesta. Elektrický prívod musí byť mechanicky chránený pred poškodením, vedený v ochrannej rúrke (chráničke) a bude ukončený na hlavnom istíči pred meraním (plombovateľná časť). Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane elektromerového rozvádzača si zrealizuje žiadateľ na vlastné náklady. Pred vybudovaním elektrického prívodu je žiadateľ povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.

- Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku s verejnou komunikáciou. Vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 50 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v min. vzdialenosti 2 m od podperného bodu.

Všeobecné podmienky:

- Akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke SSD vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia.
- Vyhodenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.
- Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane a má byť vyhotovený v súlade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD.
- Vyhodenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na internetovej stránke SSD, a.s.
- Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k určenému bodu pripojenia k DS žiadame, by bol dodržaný určený prierez vodiča.
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“.

Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

- SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané v prípade, ak na odbernom mieste bude dodatočne:
 - inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
 - inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
 - inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
 - zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.

17. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení. V prípade ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do pôvodného technického stavu.
 - Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a vlastného pozemku bude stavebník likvidovať na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na miestnu komunikáciu.
 - Stavebník na vlastnom pozemku vytvorí min. dve miesta pre odstavenie osobných vozidiel.
 - Pre zachovanie rozhl'adových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku je nutné zo strany stavebníka zabezpečiť, aby nové oplotenie, brána, iné stavebné objekty, prípadne výsadba stromov a krovín neboli umiestnené do rozhl'adových polí vjazdu (vo všeobecnosti sú to prekážky umiestnené min. 2 m od kraja komunikácie). Výška prekážok umiestnených v rozhl'adovom poli križovatiek musí byť do výšky max. 90 cm od úrovne vozoviek.
18. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania.
19. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
20. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
21. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

Parcela register "C" parc. č. 2351/15, 2351/17 v katastrálnom území Ochodnica– TTP

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre účel výstavby rodinného domu s celkovým navrhovaným záberom 529 m² vydané Okresným úradom Žilina, odbor pozemkový a lesný dňa 30.04.2025, pod č.j. OU-ZA-PLO1-2025/029405-003.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Lukáš Holubek, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany ostatných účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Odôvodnenie:

Dňa 27.03.2025 podali na Obec Ochodnica, ako príslušný stavebný úrad, stavebníci Juraj Mihalda, bytom Ochodnica č. 653, 023 35 Ochodnica a JUDr. Michaela Sklenárová, bytom Ochodnica č. 147, 023 35 Ochodnica žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku register "C" parc. č. 2351/15, 2351/17 v k.ú. Ochodnica.

Prístup z miestnej komunikácie na pozemku register "C" parc. č. 2351/4 v k.ú. Ochodnica, elektrická prípojka z bodu pripojenia, jestvujúceho stĺpa na pozemku EKN 5584/1 v k.ú. Ochodnica a v miestnej komunikácii na pozemku register "C" parc. č. 2351/4 v k.ú. Ochodnica a pozemku register "C" parc. č. 2351/17 a 2351/15 v k.ú. Ochodnica.

Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydala Obec Ochodnica, ako príslušný stavebný úrad dňa 17.03.2025 pod č.j. Výst. 43/2025, právoplatnosť nadobudlo dňa 22.04.2025..

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby.

Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej si mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Účastníci konania:

- Juraj Mihalda, JUDr. Michaela Sklenárová, Milan Kopták, Patrik Pečala, Ing. Lukáš Holubek, Head Studio reality & Development, s.r.o. Orlik, známi aj neznámi spoluvlastníci pozemku register „C“ parc.č. 2351/1 v k.ú. Ochodnica.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

- Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na Obec Ochodnica (adresa: Obecný úrad 121, 023 35 Ochodnica). V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Radoslav Ďuroška
starosta obce



Doručí sa účastníkom konania:

1. Juraj Mihalda, Ochodnica č. 653, 023 35 Ochodnica
2. JUDr. Michaela Sklenárová, Ochodnica č. 147, 023 35 Ochodnica
3. Milan Kopták, Blažkov č. 1232, 023 02 Krásno nad Kysucou
4. Patrik Pečala, Zákysučie č. 687, 023 02 Krásno nad Kysucou
5. Ing. Lukáš Holubek, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina, projektant
6. Head Studio reality & Development, s.r.o. Orlik 508/7, 101 04 Žilina, stav. dozor
7. Účastníkom konania, známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku register „C“ parc.č. 2351/1 v k.ú. Ochodnica sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Ochodnica.

Dotknuté orgány:

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 88 Žilina
3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ochodnica, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA:

.....
pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1x položky 60 písm. a) ods. 1 vo výške 100 eur a 1x položky 60 písm. d) ods. 5 vo výške 30 eur, celkom 130 eur bol zaplatený.